

Bilag 4: Salgs- og leveringsbetingelser

Disse almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ("Leveringsbetingelserne") gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser ("Produkter") fra Timan A/S (betegnet Timan) til enhver kunde ("Køber"). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for Timan og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Timan er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Timan og Køber. Timan er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om Timan ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

1. For enhver leverance fra Timan skal nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser være gældende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.
2. **Tilbud:** Tilbud fra Timan bortfalder efter 8 dage, hvis intet andet er angivet. Timan tager forbehold for mellemsalg.
3. **Materiale:** Timan påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkter/elementer i produkter, udarbejdet af Timans leverandører.
4. **Priser:** Al salg sker til priser, som er gældende på leveringsdagen. Det vil sige, mellemkommende afgiftsforhøjelser, prisændringer fra Timans leverandører, kursændringer over 3%, devalueringer m.v. på den aftalte vare berettiger Timan til at forhøje prisen tilsvarende. Er priserne skriftligt bekræftet, finder ovenstående kun anvendelse efter nærmere aftale.
5. **Betalingsvilkår:** Købesummen inklusiv alle afgifter og omkostninger betales kontant ved levering til Timan, med mindre andet aftales.
6. **Levering:** Levering sker i henhold til den mellem parterne aftalte leveringsbetingelse i overensstemmelse med **Incoterms® 2020**, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Såfremt der ikke er aftalt en specifik leveringsbetingelse, sker levering af maskiner i henhold til **FCA (Free Carrier), Incoterms® 2020**, mens levering af reservedele og øvrige pakkeforsendelser sker i henhold til **CPT (Carriage Paid To), Incoterms® 2020**.
Køber kan vælge en anden leveringsbetingelse, herunder **EXW (Ex Works), Incoterms® 2020**, forudsat at dette aftales skriftligt mellem parterne.
Levering anses for sket, og risikoen for varerne overgår til køber i overensstemmelse med den aftalte leveringsbetingelse.
7. **Leveringstid, forsinkelser:** De af Timan opgivne leveringstider er alene vejledende, medmindre andet er skriftligt bekræftet. Endelig leveringstid er først bindende, når den er skriftligt bekræftet af Timan.
Såfremt levering forsinkes som følge af forhold, der udgør ansvarsfrihed i henhold til punkt 8, eller som skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne findes rimeligt.
Forsinkelse giver ikke køber ret til at hæve købet eller kræve erstatning, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
8. **Ansvarsfrihed (force majeure):** Timan er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt dette skyldes forhold uden for Timans kontrol, som Timan ikke med rimelighed kunne have forudset eller undgået ved aftalens indgåelse.
Som ansvarsfrihedsgrunde anses blandt andet, men ikke begrænset til: driftsforstyrrelser, IT-nedbrud, arbejdskonflikter, brand, krig, mobilisering, naturkatastrofer, pandemier, myndighedsindgreb, valutarestriktioner, transportvanskeligheder, mangel på arbejdskraft eller materialer, samt forsinkelser eller mangler fra underleverandører.
I sådanne tilfælde suspenderes Timans forpligtelser, så længe hindringen består.
Køber er ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af sådanne forhold.
9. **Produktansvar:** Sælger påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelig lovgivning, som sælger er underlagt i Danmark, og da kun i det omfang, det følger af sådanne regler.
Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, driftstab, tabt avance eller andre økonomiske konsekvenstab.
Sælger påtager sig ikke ansvar for skade på købers gods, der opstår i forbindelse med købers erhvervsmæssige anvendelse af det købte.
I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand i forbindelse med købers brug eller videresalg af det købte, er køber forpligtet til at skadesløs holde sælger i det omfang, et sådant ansvar går ud over de ovenfor fastsatte begrænsninger.
Ansvarsperioden er begrænset til 1 år fra leveringstidspunktet.
Sælgers samlede ansvar for produktskader kan i intet tilfælde overstige dækningssummen i sælgers produktansvarsforsikring.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de solgte produkter. Det indbyrdes forhold mellem sælger og køber afgøres dog i henhold til punkt 16, såfremt enighed ikke kan opnås.

10. **Ejendomsforbehold:** Ejendomsretten over de solgte genstande forbliver hos Timan eller den, til hvem han har overdraget sine rettigheder, indtil hele købesummen med renter og omkostninger m.v. er fuldt betalt. Under ejendomsforbeholdet indgår også de ting, som måtte blive indføjjet i eller senere leveret til komplettering, istandsættelse eller ændring i udstyr af de solgte genstande. Indtil hele købesummen inkl. renter og omkostninger er betalt, er køberen uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje eller på anden måde disponere retligt over det solgte.

Ved salg til Tyskland tages desuden ejendomsforbehold i den nye ting, som den solgte genstand måtte være om forarbejdet til eller blevet en bestanddel af eller til fordring på betaling af købesummen ved videresalg - dvs. Timan tager såvel simpelt ejendomsforbehold (Eigentumsvorbehalt) samt udvidet ejendomsforbehold (erweiteter Eigentumsvorbehalt). Ejendomsforbeholdet i leverancer dækker også tidligere udækkede leverancer fra Timan til køber.

11. **Renter:** Såfremt nogen ydelse eller omkostning til forfaldstid, erlægges en morarente, som udgør 2% pr. påbegyndt måned af det forfaldne beløb.
12. **Forsikring:** Så længe den fulde købesum med tillæg af renter og omkostninger ikke er betalt, er køberen pligtig til at tegne sædvanlig brand- og tyveriforsikring for det købte. Køber bærer risikoen for det købte i overensstemmelse med den aftalte leveringsbetingelse.

13. **Service og reklamationsbestemmelser:** For nye maskiner ombytter Timan i 12 måneder fra ibrugtagningsdagen eller indtil det timetal der er anført i produktets brugermanual, det der kommer først, dele der er defekte på grund af materiale, monterings- eller fabrikationsfejl.

Ibrugtagningsdagen er iht. garantiregistrering foretaget til Timan. Er garantiregistrering ikke foretaget til Timan beregnes ibrugtagningsdagen fra leveringsdatoen.

Ombytning finder ikke sted på grund af normalt slid, - hvis fejlen skyldes vanrøgt, - at køberen ikke har fulgt instruktioner eller produktets serviceplan iht. produktets brugermanual fra Timan eller der er anvendt uoriginale reservedele.

For vurdering af en reklamation stiller Køber ved påkrav fra Timan, dokumentation for gennemførte servicearbejder til rådighed i form af udstedte fakturaer på servicearbejder samt udfyldte servicehæfte. Kan ovennævnte dokumentation ikke fremskaffes er Timan berettiget til uden yderligere begrundelse at afvise en given reklamation.

Udgifter til arbejds løn samt udgifter i forbindelse med udskiftning af en reklamationsberettiget vare dækkes kun efter anden aftale.

For driftstab og andre indirekte tab i forbindelse med mangler ved det solgte ydes ingen erstatning. For elektriske og hydrauliske anlæg, dæk og slanger gælder de respektive fabrikkers service- og reklamationsbestemmelser.

Reklamationsarbejder skal udføres iht. Timans reklamationsprocedure.

14. **Reklamationsprocedure:** Før reklamationsarbejdet påbegyndes, kontaktes Timan enten pr. telefon eller ved tilsendelse af delvist udfyldt reklamationsrapport.

Efter henvendelse eller modtagelse af rapport udsteder Timan et reklamationsnummer.

Timan skal ved enhver reklamation have mulighed for at give anvisninger på reklamationsarbejdets udførelse.

Efter udstedelse af reklamationsnummer, tilsendes Timan endelig reklamationsrapport inden 8 dage.

15. **Ansvar:** Timan har, ud over hvad der følger af punkt 9, intet ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

16. **Lovvalg og værneting:** Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal være gældende for enhver tvist parterne imellem, men er et forhold ikke omtalt i leveringsbetingelserne, finder Den Danske Købelov, lov nr. 120 af 06.04.1906, med efterfølgende supplerende ændringer, og i øvrigt dansk ret, anvendelse. Tvistigheder i anledning af købsaftalen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan efter Sælgers valg underkastes domstolsprøvelse eller afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i Lov nr. 181 af 24.05.1972 om voldgift.

Timan A/S

Navn:

Titel:

Dato:

Underskrift _____

Navn:

Titel:

Dato:

Underskrift _____

Timan A/S - Osvald Pedersensvej 2A-D - 6980 Tim

